

1524805-69.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Cecilia Pinheiro da Fonseca

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... 59, do Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa aos dois réus em relação ao furto qualificado consumado e 3 (três) meses de detenção ao réu Geovane pelo crime de falsa identidade.

Na segunda fase a dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL – BARRA FUNDA

3ª Vara Criminal

1524805-69.2022.8.26.0228 - pág.

SENTENÇA

VISTOS.

GEOVANE NATHAN MARCHEZINI DA COSTA e ALEX ROBERTO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, §4º, incisos III e IV, do Código Penal, sendo que ao réu primeiro réu também foi imputada a conduta do artigo 307, do Código Penal. Pelo que consta na inicial, no dia 03 de novembro de 2022, em horário incerto, os réus subtraíram um veículo de propriedade de Viviane Evelin Arruda de Souza. Na mesma data, por volta de 01h45min, Geovane teria atribuído a si mesmo falsa identidade.

Presos em flagrante, a prisão pré-cautelar foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia (fls. 60/63).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 202. Os acusados foram citados e apresentaram defesas prévias nesta data.

Ratificado o recebimento da denúncia, nesta data foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Por fim, os acusados foram interrogados.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A Defesa requereu a absolvição dos acusados e formulou pedidos subsidiários.

É o relatório.

DECIDO.

Não resta alternativa senão julgar a ação procedente.

A materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/32) e pelos laudos periciais, bem como pela prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

Não há dúvida, outrossim, acerca da autoria do crime patrimonial descrito na denúncia.

Na fase inquisitiva, os réus negaram a prática delitiva, apresentando versões fantasiosas. Em Juízo, o réu Alex negou os fatos e o réu Geovane confessou o furto, mas negou a falsa identidade.

As versões apresentadas descolam-se em parte de todo o conjunto probatório constante nos autos, que permite a condenação, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

Viviane Evelin Arruda de Sousa, vítima, disse ser a proprietária do bem em questão. Afirmou que, na data dos fatos, estacionou o veículo em via pública, já que não possui garagem em casa. Por volta das 02h00min recebeu uma ligação da polícia militar informando que seu carro havia sido encontrado na posse de dois homens desconhecidos. Sequer teve tempo de fazer boletim de ocorrência ou acionar a polícia, vez que o carro já havia sido recuperado sem que sequer percebesse ter sido furtada.

Matheus e Erik, policiais militares, ouvidos tanto na delegacia quanto em Juízo, confirmaram os fatos narrados na denúncia. Em resumo, disseram que faziam patrulhamento em via pública quando viram o veículo em questão com dois ocupantes e trafegando na contramão. Após abordagem, nada de ilícito foi encontrado com Alex, sendo que Geovane escondeu em suas meias uma chave mixa. No veículo ainda haviam baterias de veículos, sendo eu não foi possível acertar sobre a origem lícita destas. Os militares optaram por consultar as placas do veículo, o qual retornou que a propriedade do bem era de Viviane Evelin de Arruda. Não fosse tudo isto suficiente, Alex identificou-se como Jean Patrick do Rosario, identidade não pertencente à sua pessoa. Informalmente, Geovane apresentou versões contraditórias e fantasiosas, enquanto Alex optou por manter-se silente.

Mister esclarecer, nessa oportunidade, que o policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Não consta que conheciam os réus antes do realização da prisão, motivo pelo qual também não existem nos autos quaisquer provas que justifiquem a suspeição das versões apresentadas.

Inclusive, merece destaque, a versão apontada pelos policiais militares de que o réu Geovane atribuiu falsa identidade a si mesmo para que não fosse preso é mais do que suficiente para embasar o decreto condenatório. Nesta mesma toada, a fim de que se evite alegação em relação ao nemo tenetur se detegere, a Súmula nº 522, do Superior Tribunal de Justiça é muito clara ao afirmar que “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Note-se que os réus foram encontrados no interior do veículo furtado, pouco tempo após a subtração e em poder de uma chave mixa.

O conjunto probatório é coeso e harmônico e não deixa dúvidas da ocorrência do furto e da falsa identidade descritos na denúncia, sendo igualmente clara a autoria desse delito, o que impõe a condenação dos réus, nos termos da denúncia, sem espaço para absolvição nem desclassificação.

As qualificadoras do concurso de agentes e do uso de chave falsa vêm comprovadas pela prova oral e pelo laudo pericial.

Certa a condenação, passo a dosimetria das penas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do

Código Penal, considerando a presença de duas qualificadoras fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa aos dois réus em relação ao furto qualificado consumado e 3 (três) meses de detenção ao réu Geovane pelo crime de falsa identidade.

Na segunda fase a dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes para os dois acusados e reconhecida a atenuante da confissão para o réu Geovane quanto ao delito de furto, a pena retorna ao patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Quanto ao delito de falsa identidade do réu Geovane e no que tange ao acusado Alex, ausentes circunstâncias atenuantes, nada a modificar.

Por fim, a minguada de causas de aumento ou de diminuição, as sanções permanecem inalteradas.

A substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é possível quanto aos réus, pois, nos termos do artigo 44 e seguintes, do Código Penal, sendo os acusados primários e sendo a pena superior a 01 (um) ano de reclusão, a conversão deve ocorrer por duas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade por prazo igual àquele determinado na pena corpórea e pela prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo.

Em caso de descumprimento das restritivas de direito, os réus deverão cumprir as reprimendas no regime inicial ABERTO.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado ALEX ROBERTO DA SILVA, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, sendo SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária nos termos anteriormente expostos e para CONDENAR o réu GEOVANE NATHAN MARCHEZINI DA COSTA, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos III e IV, e artigo 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado, sendo SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária nos termos anteriormente expostos

Faculto aos réus o recurso em liberdade, motivo pelo qual determino a expedição de alvarás de soltura clausulados.

Oportunamente, expeçam-se guias de recolhimento

Autorizo a destruição das ferramentas apreendidas, oficiando-se.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.
São Paulo, 8 de dezembro de 2022.

Juiz de Direito: Dr. Cecília Pinheiro da Fonseca

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA